DI CAPITAL

数智资本

有限合伙投资协议

生效日期：_____

管辖地：英国　准据法：英格兰及威尔士法律

DI Capital

本有限合伙投资协议（以下简称"本协议"）于上述生效日期由以下双方订立：DI Capital（以下简称"基金"），由其普通合伙人代表行事；以及附件A中载明详情的有限合伙人。双方同意，本协议连同所有附件，构成规范有限合伙人参与基金事务的完整协议，并取代此前一切讨论、陈述或谅解。

第一条　定义

"基金"　DI Capital，一家由普通合伙人管理的科技主题投资基金。

"普通合伙人"或"GP"　David Hu（胡洋），DI Capital创始人兼CEO，负责所有投资决策、投资组合管理及日常运营。

"有限合伙人"或"LP"　签署本协议并向基金作出出资承诺的任何个人或实体。

"出资承诺"　LP承诺投资的总金额，详见附件A。

"已投资本金"　基金实际划款并部署的出资承诺部分。

"资产净值"或"NAV"　基金全部资产的公允市值减去负债，于每个估值日计算。

"门槛收益率"　每年10%，按年复利计算——LP在GP有权获得任何附带权益之前须获得的最低回报。

"附带权益"　超过门槛收益率的净利润的30%，支付给GP。

"管理费"　无。不收取任何年度管理费或顾问费。

"量子系统™"　GP自主研发的AI驱动量化投资与风险管理平台。

"基金期限"　自生效日期起最短三（3）年，此后每年自动续期，除非依据第六条终止。

"估值日"　每个自然季度末最后一个工作日。

第二条　基金结构与目的

2.1　法律结构

基金依据英格兰及威尔士法律以有限合伙形式运营。GP承担无限责任并享有完全管理权。每位LP的责任仅限于其未缴纳的出资承诺金额。

2.2　投资范围

基金主要投资于公开上市的科技股，包括：

- 人工智能与半导体公司（如英伟达、博通）
- 下一代计算与数据基础设施
- 新兴科技
- 宏观对冲仓位：贵金属及宽基指数工具

2.3　目标基金规模

出资承诺总目标：1,100,000美元（壹百壹拾万美元）。

DI Capital

2.4 投资哲学

所有决策均遵循GP的四大支柱框架：相对强度 ➜ 结构性机会 ➜ 核心能力 ➜ 周期机会，通过量子系统™执行，零情绪干预。

第三条 出资承诺

3.1 最低承诺额

每位LP的最低出资承诺为50,000美元（伍万美元）。GP可自行决定接受任何LP较低金额的出资。

3.2 LP承诺金额

每位LP的出资承诺金额详见附件A。LP同意在签署本协议时足额缴纳，除非与GP另行书面约定划款时间表。

3.3 出资通知

GP可发出出资通知，要求LP缴纳其全部或部分未缴出资承诺。每次通知须注明到期金额，划款截止日期不少于五（5）个工作日。

3.4 违约LP

对于未能在规定期限内缴纳出资的LP，GP可自行决定对其进行稀释、暂停分配权，或以GP确定的折扣价强制转让其权益。

第四条 费用

4.1 管理费

不收取管理费。GP在整个基金期限内放弃任何年度管理费或顾问费。GP的唯一报酬为第五条所述的附带权益。

4.2 基金费用

合理且**有据可查**的运营费用（法律、审计、监管、经纪费用、电脑系统运维费用等等）由基金承担，按已投资本金比例在各LP间分摊。GP须提供逐项年度费用报告。

第五条 利润分配与附带权益

5.1 分配瀑布

分配须按以下严格优先顺序执行：

第一 **归还本金**：100%归LP，直至每位LP收回全部已投资本金

第二 **优先回报（门槛）**：100%归LP，直至每位LP获得其已投资本金每年5%的复利回报

第三 **GP补偿**：100%归GP，直至GP获得第一、二档分配净利润总额的30%

Dr. Capital

此后　剩余部分：70%归LP，30%归GP（附带权益）

5.2　分配时间

分配由GP自行决定，通常为每年或于重大投资组合变现时进行。LP可于任一估值日申请NAV报告。

5.3　返还条款

若向GP支付的附带权益总额超过最终应付金额，GP须在最终确定后九十（90）天内将超额部分退还给基金。

第六条　基金期限与赎回

6.1　初始期限

基金期限自生效日期起最短三（3）年。LP承诺的资本在整个初始期限内锁定，除依据第6.3条外不得提取。

6.2　延续

初始期限届满后，基金按年自动滚续，除非GP或持有多数已投资本金的LP在任一期限年结束前至少九十（90）天提供书面终止通知。

6.3　提前退出

在初始期限内，LP未经GP事先书面同意不得提取资本。经批准的提前退出须满足：

- 九十（90）天通知期；
- 按最近一个估值日的NAV估值；
- 提取金额5%的赎回费，由基金留存。

6.4　清算

基金终止后，GP须有序清算投资组合，结清所有负债，并按第5.1条规定分配剩余资产。

第七条　普通合伙人——权力与义务

7.1　GP权力

GP对基金管理拥有完全和排他性权力，包括：

- 无需LP同意即可作出所有投资和退出决策；
- 以基金名义开立、运营和关闭经纪及托管账户；
- 以基金名义签订任何合同或文件；
- 部署和开发量子系统™及任何其他分析工具。

7.2　GP义务

GP须：

- 诚实守信，以基金及其LP的最佳利益行事；

DI Capital

- 在每个估值日后十五（15）个工作日内提供季度NAV报告；
- 提供年度报告，包括经审计或经审阅的财务报表；
- 保存充分的交易记录，并应LP要求提供查阅；
- 及时通知LP影响基金的任何重大不利事件。

7.3 利益冲突

GP须及时向LP披露任何重大利益冲突。GP可按与基金相同条款进行个人资本的共同投资，前提是不损害LP利益。

第八条 有限合伙人——权利与义务

8.1 LP权利

每位LP有权：

- 依第五条获得分配；
- 收取季度NAV报告及年度财务报表；
- 经合理书面通知后查阅基金账簿和记录；
- 就重大修订进行表决（每1美元已投资本金对应一票）；
- 依第8.3条转让其权益。

8.2 LP义务

每位LP须：

- 在出资通知规定的期限内缴纳出资；
- 应要求提供准确的KYC/AML文件；
- 对基金所有信息严格保密；
- 及时通知GP任何联系方式或银行信息变更。

8.3 LP权益转让

LP未经GP事先书面同意，不得转让、让渡或抵押其权益，GP不得无理拒绝同意。任何获准的受让方须按相同条款签署加入协议。

第九条 责任与赔偿

9.1 LP责任

每位LP的责任严格限于其出资承诺。LP对基金的任何债务或义务的责任不超过其未缴纳的承诺额。

9.2 GP责任

除欺诈、故意不当行为或重大过失外，GP不对任何LP因诚信投资决策所造成的损失承担责任。

DI Capital

9.3 赔偿

基金须就GP管理基金过程中产生的索赔、损失或费用对GP及其关联方进行赔偿，但因欺诈、故意不当行为或重大过失引起的除外。

9.4 投资风险确认

LP确认，公开股票市场投资涉及重大风险，包括资本全额损失的风险。DI Capital推介材料中披露的过往业绩不构成未来回报的保证。

第十条 保密

各方须对本协议条款及所有非公开基金信息严格保密，未经事先书面同意不得向任何第三方披露，但法律或法规要求披露的情况除外。

第十一条 准据法与争议解决

11.1 准据法

本协议受英格兰及威尔士法律管辖并据此解释。

11.2 争议解决

任何争议应首先提交善意协商。若三十（30）天内未能解决，应依据伦敦国际仲裁院（LCIA）仲裁规则在伦敦提交有约束力的仲裁，以英语进行。

第十二条 修订

本协议只能由GP与签署修订时持有合计已投资本金至少三分之二（2/3）的LP共同签署书面文件进行修订。

第十三条 其他条款

13.1 完整协议。 本协议（包括所有附件）是双方就本协议标的事项达成的完整协议。

13.2 可分割性。 若任何条款无效或不可执行，其余条款继续完全有效。

13.3 通知。 所有通知须以书面形式，通过电子邮件或挂号邮件发送至附件A中载明的地址。

13.4 无第三方权利。 本协议不在任何LP与任何第三方之间创设任何合伙、合营或代理关系。

DI Capital

附件A——有限合伙人详情及出资承诺

由有限合伙人在签署时填写。

法定全名：_____

注册/住所地址：_____

居住国：_____

电子邮件地址：_____

电话号码：_____

出资承诺（美元）：USD _____

银行/电汇信息：银行：_____ 账号：_____
IBAN/分行代码：_____

纳税人识别号：_____

签署日期：_____

已提供KYC文件： ☐ 护照/国民身份证 ☐ 地址证明 ☐ 资金来源证明

附件B——核心条款摘要

基金名称： DI Capital（数智资本）

普通合伙人： David Hu（胡洋），CEO兼GP

GP联系方式： 17623088409

管辖地： 英国

准据法： 英格兰及威尔士法律

目标基金规模： 1,100,000美元

LP最低承诺额： 50,000美元

管理费： 无（0%）

附带权益： 超过门槛收益率的净利润的30%

门槛收益率： 每年5%（按年复利计算）

基金期限： 最短3年；此后每年滚续

DI Capital

签署页

双方签署以下内容，确认已阅读、理解并同意受本有限合伙投资协议所有条款约束，并在签署前有机会寻求独立法律意见。

普通合伙人

签名：_____

姓名：David Hu（胡洋）

职务：GP & CEO，DI Capital

电话：17623088409

日期：_____

有限合伙人

签名：_____

姓名：_____

职务：有限合伙人

日期：_____

DI Capital